



중대재해처벌법 주요내용

(2021. 1. 26. 공포)

CONTENTS



- ① 중대재해처벌법 주요내용
- ② 산업안전보건법과 중대재해처벌법 비교
- ③ 중대재해 근절을 위한 3대 안전수칙

1

중대재해처벌법 주요내용

중대재해란? [제2조(정의)]



“중대재해”란 “중대산업재해”와 “중대시민재해”를 말한다.

“중대산업재해”란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중

① 사망자가 1명 이상

② 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가
2명 이상

③ 동일한 유해요인으로 인한 직업성질병자*가 1년 이내
3명 이상

* 대통령령으로 정할 예정



중대재해란? [제2조(정의)]



“중대시민재해”란 특정원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 대중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 발생한 재해 중

※ 다만, 중대산업재해에 해당하는 재해는 제외

① 사망자가 1명 이상

② 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상

③ 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상



안전·보건 확보 의무 대상은? [제2조(정의)]



중대재해처벌법에서는 "사업주 및 경영책임자 등"에 안전 및 보건 확보의무를 부과한다.

▶ □ **사업주** : 자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자



▶ □ **경영 책임자 등*** : 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전 보건에 관한 업무를 담당하는 사람



* 중앙행정기관, 지방자치단체, 지방공기업, 공공기관의 장도 해당

어떤 안전 및 보건의무사항이 있을까? [제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무)]



사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 조치를 하여야 한다.

- ① 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- ③ 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
- ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치



※ ①·④의 조치에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정할 예정

도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무는?

[제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)]



사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게
도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우



제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 않도록
제4조의 조치를 해야 한다.

※ 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여
실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정.

처벌내용은? [제6조(중대산업재해 사업주와 경영책임자 등의 처벌)]



사업주 또는 경영책임자 등

사업주 또는 경영책임자 등이 안전 및 보건 확보의무를 위반하여 산업재해로 인해 사망자가 1명 이상 발생한 경우

1년 이상의 징역 또는
10억원 이하의 벌금

동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생하거나,
동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 경우

7년 이하의 징역 또는
1억원 이하의 벌금

사업주 및 경영책임자 등

- 사망자 발생한 경우 '1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금'
- 부상 또는 질병 발생한 경우 : '7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금'

처벌내용은? [제7조(중대산업재해의 양벌규정)]



법인 또는 기관

안전 및 보건확보 의무를 위반하여 사망자가 1명 이상 발생한 경우 그 행위자를 벌하는 외에 벌금형 부과

50억원 이하의 벌금

동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생하거나,
동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 경우

10억원 이하의 벌금

※ 다만, 법인 또는 기관이 안전 및 보건업무 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 그렇지 않다.

법인이나 기관

- 사망자 발생한 경우 : 50억원 이하의 벌금형
- 부상 또는 질병 발생한 경우 : 10억원 이하의 벌금형

손해배상의 책임 [제15조(손해배상의 책임)]



사업주 또는 경영책임자 등이 고의 또는 중대한 과실로 안전 및 보건확보 의무를 위반하여 중대재해를 발생하게 한 경우



해당 사업주, 법인 또는 기관이 중대재해로 손해를 입은 사람에 대하여 그 손해액의 5배를 넘지 않는 범위에서 배상책임을 진다.

※ 다만, 법인 또는 기관이 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.



적용범위와 시행시기는? [제3조(적용범위), 부칙 제1조(시행일)]



▶ **50명 이상인 사업 또는 사업장**(건설업의 경우 공사금액 50억원 이상의 공사)

: 2022. 1. 27 시행

▶ **개인사업자 또는 상시 근로자가 50명 미만인 사업 또는 사업장**
(건설업의 경우 공사금액 50억원 미만의 공사)

: 2024. 1. 27 시행

※ 적용 제외 : 상시 근로자가 5명 미만인 사업 또는 사업장의 사업주(개인사업주에 한정)
또는 경영책임자



처벌 대상 및 내용



사업주 및 경영책임자 등

- 사망자 발생한 경우 : 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금
- 부상 또는 질병 발생한 경우 : 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

법인이나 기관

- 사망자 발생한 경우 : 50억원 이하의 벌금형
- 부상 또는 질병 발생한 경우 : 10억원 이하의 벌금형

손해배상



- 사업주 또는 경영책임자 등이 고의 또는 중대한 과실로 안전 및 보건확보의무를 위반하여 중대재해를 발생하게 한 경우, 손해액의 5배를 넘지 않는 범위 내에서 배상 책임

적용범위



- 상시근로자 5인 이상의 사업(사업장)의 사업주 또는 경영책임자 등

시행시기



- 상시근로자 50인 이상 사업장 : 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행 (2022. 1. 27.)
- 상시근로자 50인 미만 사업장 : 공포 후 3년이 경과한 날부터 시행 (2024. 1. 27.)

2

산업안전보건법과 중대재해처벌법 비교

구 분	산업안전보건법	중대재해처벌법(중대산업재해)
의무주체	사업주(법인사업주+개인사업주)	개인사업주, 경영책임자 등
보호대상	근로자, 수급인의 근로자, 특수형태근로종사자	근로자, 노무제공자, 수급인, 수급인의 근로자 및 노무제공자
적용범위	전 사업장 적용 (다만, 안전보건관리체제는 50인 이상 적용)	5인 미만 사업장 적용 제외 (50인 미만 사업장은 3년 후 시행)
재해정의	▶ 중대재해 : 산업재해 중 ① 사망자 1명 이상 ② 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상 ③ 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상 * 산업재해 : 노무를 제공하는 자가 업무와 관계 되는 건설물, 설비 등에 의하거나 작업 또는 업무로 인하여 사망·부상·질병	▶ 중대산업재해 : 산업안전보건법상 산업재해 중 ① 사망자 1명 이상 ② 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상 ③ 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성질병자 1년 내 3명 이상 

구 분	산업안전보건법	중대재해처벌법(중대산업재해)
의무내용	▶ 사업주의 안전조치 ① 프레스·공작기계 등 위험기계나 폭발성 물질 등 위험물질 사용 시 ② 굴착·발파 등 위험한 작업 시 ③ 추락하거나 붕괴할 우려가 있는 등 위험한 장소에서 작업 시 ▶ 사업주의 보건조치 ① 유해가스나 병원체 등 위험물질 ② 신체에 부담을 주는 등 위험한 작업 ③ 환기·청결 등 적정기준 유지 → 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 구체적으로 규정(680개 조문)	▶ 개인사업주 또는 경영책임자등의 종사자에 대한 안전·보건 확보 의무 ① 안전보건관리체계의 구축 및 이행에 관한 조치 ② 재해 재발방지 대책의 수립 및 이행에 관한 조치 ③ 중앙행정기관 등이 관계 법령에 따라 시정 등을 명한 사항 이행에 관한 조치 ④ 안전·보건 관계 법령상 의무이행에 필요한 관리상의 조치 → ①·④의 구체적인 사항은 대통령령에 위임 

구 분	산업안전보건법	중대재해처벌법(중대산업재해)
처벌수준	▶ 자연인 사망 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 안전·보건조치 위반 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금 ▶ 법인 사망 10억원 이하 벌금 안전·보건조치 위반 5천만원 이하 벌금	▶ 자연인 사망 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금 (병과 가능) 부상·질병 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 ▶ 법인 사망 50억원 이하 벌금 부상·질병 10억원 이하 벌금



3

중대재해 근절을 위한 3대 안전수칙

☑ 추락위험 방지조치

1 추락위험장소에 안전난간 설치



2 개구부 덮개 및 경고표지 설치



3 추락방호망 설치



4 지붕 위 작업 시 작업발판 등 설치



5 달비계 작업 시 안전대 및 구명줄 설치

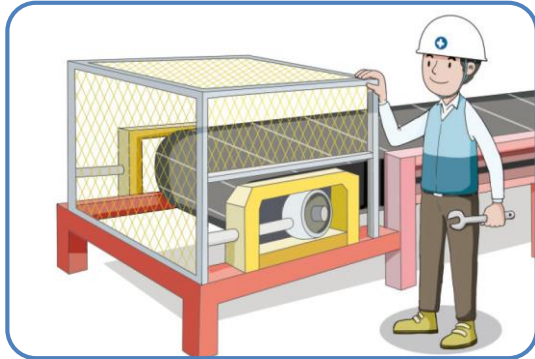


6 안전대 착용 시 안전대 부착설비 설치

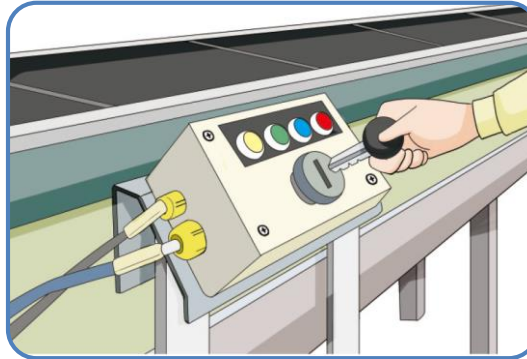


☑ 끼임위험 방지조치

1 원동기, 회전축 등에 덮개, 울 등 설치



2 정비, 보수작업 시 운전정지



3 기동장치 잠금조치, 표지판 설치



☑ 필수 안전보호구 지급·착용, 상시점검

1 안전대



2 안전모



3 안전화



※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구 지급 등)에 따라 사업주는 해당 작업에 적합한 보호구를 작업하는 근로자 수 이상 지급·착용하도록 하여야 함

안전은 권리입니다



감사합니다